ផេង និងជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាជាតិ និងប្រជាជន និងជាពិសេស ការលុប បំបាត់ចោលប្រព័ន្ធរបប ប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងការរើសអើង ពូជសាសន៍គ្រប់រូបភាព ។

ឃ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងបុព្វសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិត ឬ ព័ត៌មានបំផ្លើស ដែលអាចបកស្រាយថា ជាការជ្រៀតជ្រែកចូល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ការប៉ះពាល់ដល់ការជំរុញសន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព នៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ និងប្រជាជាតិផ្សេងៗ។

ង. សិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមិនទទួលស្គាល់ស្ថានភាពដែលបណ្តាលមកពីកាគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬ សកម្មភាពដែលអនុវត្តពីគោលការណ៍នៃការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងការមិនជ្រៀតជ្រែក ។

ច. សិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ គឺមានទំនាក់ទំនង និងសមតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឆ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសនេះនឹងប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈណាក្តីនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចសេរីភាពនិងឯករាជ្យ នៃប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងសិទ្ធិស្វែងរកនិងទទួលការគាំទ្រស្របតាមគោលដៅនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ជ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះនឹងប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈណាក្តី នូវបញ្ញត្តិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយ ។

ឈ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ នឹងប៉ះពាល់វិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៥.៥.២. សុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

អ្នកច្បាប់សញ្ជាតិអ៊ីតាលីមួយរូបឈ្មោះ Anzilotti មានទស្សនៈថា សុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយ គឺយោងទៅលើគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលចែងថា Pacta sunt Servanda។ ដោយយោងតាមគោលការណ៍នេះ រដ្ឋបានត្រូវចងភ្ជាប់ទាំងស្រុងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចនានាដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា។ ដូច្នេះគោលការណ៍ Pacta sunt Servanda គឺជាគោលការណ៍បឋមនិង ចាំបាច់នៅក្នុងស្យង់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

សុក្រឹតភាពនៃគោលការណ៍ ឋិតនៅត្រង់ថា រដ្ឋនីមួយៗក្នុងឋានៈជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ និងរក្សាឱ្យបានខ្ជាប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងនានា ដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា។

មូលដ្ឋាននៃសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីគោលការណ៍ Pacta sunt Servanda មក គឺអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីនីតិនៃសន្ធិសញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦៩។ នីតិស្តីសន្ធិសញ្ញាបានត្រូវគណៈកម្មការនីតិអន្តរជាតិ សម្រេចបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃអនុសញ្ញាស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៥ មក ហើយគណៈកម្មការនេះបានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦។

៥.៥.៣. ចំណាត់ថ្នាក់នៃសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញាមានការខុសប្លែកគ្នា ទៅតាមកម្មវត្ថុ។ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលមានបញ្ញត្តិទៅលើស្ថានភាពពិសេស ដោយឡែកណាមួយ គេឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាកិច្ចសន្យា ។ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលលើកឡើងនូវគោលការណ៍ ច្បាប់ជាទូទៅនោះ គេហៅថា សន្ធិសញ្ញាច្បាប់ ។ សន្ធិសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់ គឺជាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណា ដែលជាប្រភពផ្ទាល់នៃច្បាប់អន្តរជាតិតែម្តង ។ សន្ធិសញ្ញានេះមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលសតវត្សទី ១៩ មក ។ សន្ធិសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់ ក៏មានលក្ខណៈពីរប្រភេទដែរ គឺ ៖

ទីមួយ សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីបទដ្ឋាននានានៃច្បាប់អន្តរជាតិជាសាកល ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ។

ទីពីរ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយណា ដែលដាក់បញ្ចូលជាគោលការណ៍ទូទៅ។ ឧទាហរណ៍ អនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ ១៩៥៨ ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ ឬអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ។

ភាគីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺមានតែ រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ មាត្រា ៦ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ បានចែងថាៈ បណ្តាលរដ្ឋទាំងឡាយមានសមត្ថកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ណាមួយ រដ្ឋត្រូវតែមានតំណាងរដ្ឋនោះ ត្រូវតែមានការផ្តល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋ។ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពិសេសច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ តំណាងរដ្ឋអាចមានសមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គលនោះជាៈ

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស